

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5010717-40.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FAGNER BERNARDO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO 12 MESES. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ART. 932, III, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. PRECEDENTE DA 8ª TURMA Nº 5077871-51.2020.4.02.5101.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5010717-40.2025.4.02.5101

510015586745 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5010717-40.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FAGNER BERNARDO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte Autora contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido em ação que versa sobre progressão funcional no interstício de 12 meses a contar da data de admissão da servidora, bem como o pagamento da respectiva.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

*"(...) ação ajuizada por **FAGNER BERNARDO RODRIGUES** em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**, por meio da qual requer, entre outros pedidos, a condenação ao pagamento da diferença financeira das parcelas vencidas e vincendas referentes ao padrão/classe anteriormente ocupados.*

Fundamento e decido:

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistente utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

A autora afirma:

“É de suma importância mencionar que por conta da inércia da Administração Pública com a NÃO retificação dos atos e correto enquadramento funcional com apuração e pagamento de valores que ao longo do tempo/anos, devido ao enquadramento funcional que não corresponde ao adequado para sua real posição na carreira, fez com que consequentemente a requerente tenha que suportar perdas econômicas e financeiras.

A progressão funcional do servidor público, não deverá depender de prévio requerimento administrativo, tendo em vista ser dever da Administração pública, o controle da ficha funcional da parte autora.

Cabe a Administração Pública o conhecimento referente ao ingresso do servidor no serviço público e os períodos aos quais deveriam ser feitas as progressões funcionais.

O prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso a jurisdição, conforme Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição federal.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Portanto, a propositura da presente ação independe de requerimento administrativo prévio, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira.”

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa de verificação e concessão.

Sobre o tema vale destacar passagem do voto do Min. Barroso, nos autos do RE 631240, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, que gerou o Tema 350 do STF:

“6. Como se sabe, o interesse em agir, ou interesse processual, é uma condição da ação com previsão legal expressa (CPC, arts. 3º; 4º; 267, VI; 295, III), que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. Sem a pretensão de examinar todas as nuances teóricas que envolvem o tema, exaustivamente explorado pela doutrina, sintetizo abaixo o entendimento corrente, apenas para maior clareza da exposição.

7. A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica. Assim, por exemplo, diz-se que não tem interesse em recorrer a parte que obteve provimento totalmente favorável. Em tal hipótese, eventual recurso não será conhecido, ou seja, não terá o mérito apreciado.

8. A adequação, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. Caso não observada a idoneidade do meio para atingir o fim, não pode haver pronunciamento judicial de mérito, uma vez que o requerente carece de interesse na utilização daquela via processual para os objetivos almejados. Por exemplo: caso o autor pretenda demonstrar sua incapacidade para o trabalho por prova pericial, não poderá lançar mão de mandado de segurança, ação que inadmita dilação probatória.

9. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Nessa linha, uma pessoa que necessite de um medicamento não tem interesse em propor ação caso ele seja distribuído gratuitamente.”

“11. Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas.”

“18. As regras acima valem para pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que, embora não constituam benefícios previdenciários, também dependem de uma postura ativa do interessado: é o caso, e.g., dos pedidos de averbação de tempo de serviço.”

Esclareça-se que a ratio decidendi do julgado, sua holding, empolga uma lógica decisdicional para várias outras soluções, como bem esclarece Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Precedentes Obrigatórios, 5ª. Edição, RT:

“Além disso, é importante deixar claro que a circunstância de o precedente, no direito brasileiro, ter natureza interpretativa não lhe retira a dignidade e a importância operacional, bem como a sua notável relevância em face da igualdade, da segurança jurídica e da otimização da administração da justiça.” (pag. 185/186)

“Para que lei similar possa ser abrangida por precedente oriundo de decisão de (in)constitucionalidade, é preciso identificar a sua ratio decidendi ou, o que é o mesmo, atribuir eficácia vinculante aos seus motivos determinantes. Só há sentido em pensar em ratio decidendi ou em precedente obrigatório quando se almeja abarcar casos similares e não os casos já julgados, uma vez que estes, como é óbvio, já estão protegidos pela autoridade da coisa julgada material. O verdadeiro valor do precedente – seja como for ele – não está na parte dispositiva da decisão, mas na essência das razões apresentadas para justificá-la.” (pag. 187)

“O que se espera de um precedente, ou seja, a sua capacidade de estabilizar a compreensão de questão jurídica e de assegurar previsibilidade e igualdade, não pode constituir privilégio das soluções definitivas dadas a cada um dos casos. Em princípio, todas as questões, envolvidas e presentes de uma ou outra maneira nos vários processos jurisdicionais, devem contar com os benefícios da teoria dos precedentes.” (pag.188)

“A ratio decidendi não se relaciona com o resultado do recurso, mas com o fundamento que foi resolvido para se chegar à solução do recurso.” (pag. 189).

Impõe-se consignar, ainda, que prévio requerimento administrativo não viola o Princípio do Acesso ao Judiciário - não se confunde com exaurimento da via administrativa, o que não se está exigindo no caso concreto.

Frise-se, ainda, que o julgador está adstrito à recomendação do CNJ, posterior ao julgamento do STF, no sentido de exigir prova documental de requerimento prévio como antídoto para demandas abusivas a saber, verbis:

RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;

Importante lembrar, outrossim, que, na ADC 12 MC, de relatoria do Ministro Carlos Britto, o STF decidiu que as resoluções do CNJ ostentam status de ato normativo primário, no caso a Resolução CNJ nº 349/2020, que dá fundamento para a referida recomendação.

Isto posto, diante da ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI e §3º, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera os argumentos apresentados exordialmente, pleiteando que deveria, a cada 12 (doze) meses ser progredida de um padrão para outro imediatamente superior, levado em conta a data de início do exercício no cargo que foi em 03/11/2009.

17. Gratuidade de justiça deferida no **evento 4**. Contrarrazões pela Recorrida no **evento**

É o breve relatório.

VOTO

O recurso não deve sequer ser conhecido.

Conforme se verifica na sentença, o pedido foi extinto sem resolução do mérito, considerando inexistir utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

Os argumentos recursais em nenhum momento abarcam essa temática, apresentando argumentos que atacam o mérito da questão proposta na ação.

Ou seja, a Recorrente deixou de impugnar efetivamente o que fora decidido, trazendo um recurso totalmente vazio.

Sendo assim, o presente recurso não guarda pertinência temática em relação à decisão recorrida, faltando-lhe um de seus requisitos de admissibilidade.

No que toca à admissibilidade recursal, cabe ao relator atentar aos termos do que dispõe o art. 932, III, CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por outro lado, as razões recursais também violam o Princípio da Dialética Recursal ao não atacar os pontos específicos da argumentação da sentença extintiva, sendo inapto também por este fundamento.

Sobre a apresentação de recursos de sentença extintiva, pela sistemática célere adotada por lei nos Juizados Especiais Federais, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro, consolidaram entendimento sumulado no Enunciado 18 que declara:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Portando, deve-se analisar aqui se a decisão proferida acarretou a negativa de jurisdição.

Entendo que não, nos termos dos fundamentos acima expendidos. Em consequência, a sentença deve ser mantida tal como proferida, pois as razões recursais não são aptas a reformar a sua conclusão.

Ora, se a solução recursal se justifica como a possibilidade de reverter o entendimento consagrado na sentença, há que se impugnar especificamente seus termos, com argumentos que guardem pertinência e correlação com os fundamentos da decisão recorrida. Tais circunstâncias, todavia, não se verificam no caso dos autos.

Nesse contexto, entendo se tratar de recurso inepto, por violar o princípio da dialeticidade recursal. Logo, o apelo sequer merece ser conhecido, conforme precedente da 8ª Turma nos autos nº 5077871-51.2020.4.02.5101.

Ante o exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5010717-40.2025.4.02.5101

510015586744 .V4